

1016107-54.2022.8.26.0577

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Responsabilidade do Fornecedor

Magistrado: Paulo de Tarso Bilard de Carvalho

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... autora não informa se houve perda, roubo ou extravio dos seus documentos pessoais que foram obtidos pelos fraudadores e utilizados para a consecução da fraude. O uso de documentos falsos para contratação do cartão foi bem feita por profissional, impossibilitando a identificação, nem tampouco por olhos treinados de funcionários bancários, apenas por expert, descaracterizando a falta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

2ª Vara Cível

Avenida Salmão, 678, 1º andar - sala 104 - Jardim Aquários

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: 12 3878-7130 - E-mail: sjcampos2cv@tjisp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: 12h30 às 19h

Autos n. 1016107-54.2022.8.26.0577

SENTENÇA

Processo nº:

1016107-54.2022.8.26.0577

Classe - Assunto:

Procedimento Comum Cível - Responsabilidade do Fornecedor

Requerente:

Laíza Fernandes Oliveira Beghini

Requerido:

Banco do Brasil S/A

Vistos.

LAÍZA FERNANDES OLIVEIRA BEGHINI ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito com danos morais em face de BANCO DO BRASIL S/A alegando, em suma, que "(...) nunca possuiu restrições de crédito e nunca teve seu nome lançado nos cadastros do SERASA e congêneres (...) É empresária (...) cursou faculdade de enfermagem, laborando diuturnamente na empresa de titularidade de sua mãe, REMOVALE SERVIÇOS DE REMOÇÕES LTDA (...) Em Agosto de 2021, ao tentar obter crédito em loja de varejo, foi surpreendida pelo fato de que seu nome estaria negativado junto ao SERASA em razão de anotação realizada a pedido do Banco do Brasil, ora Réu (...) foi atendida diretamente no Banco por gerente, que a informou que a dívida decorria da abertura de uma conta digital em nome da Autora, por meio do qual fora utilizado um cartão de crédito posteriormente não pago, gerando a inscrição da dívida no odioso cadastro, no valor de R\$732,00 (...) a Autora não abriu nenhuma conta digital junto à instituição financeira, tendo sido vítima de Golpe (...) O gerente, naquela época, abriu os arquivos digitais da conta corrente e juntamente com a Autora logrou verificar que a pessoa que fraudou o sistema do banco enviou digitalmente uma fotocópia da CNH daquela com a foto e a data de vencimento alteradas, logrando abrir a conta e obter o cartão de crédito (...) o gerente lhe informou que procederia ao cancelamento da anotação e faria o procedimento interno do banco junto ao setor de fraudes e que no máximo em 07 dias o nome da Autora seria excluído dos cadastros do SERASA (...) e achou que sua situação estaria resolvida (...) sua mãe precisou de empréstimo para capital de giro da empresa mantida por ela (REMOVALE), sendo certo que a gerente pediu garantia pessoal do tipo fiança, sugerindo a mãe da Autora que sua filha fosse sua fiadora (...), a

gerente informou que o nome da primeira estava negativado nos órgãos de proteção ao crédito, há quase um ano, justamente em razão da dívida contraída por terceiro fraudador (...) e o gerente que lhe atendera à época não promoveu o cancelamento do contrato falso e nem promoveu a exclusão de seu nome dos cadastros do SERASA (...) Por conta desses fatos a Autora diligenciou junto à Delegacia de Polícia onde fora lavrado o Boletim de Ocorrência CP 0574-1/2022 (...) a Autora foi informada que o gerente que lhe atendera em Agosto de 2021 'não deu continuidade no processo interno', mas que 'constava o registro de que a Autora havia ido ao banco para realizar a reclamação (...)'; ao final, requereu (a) também em antecipação de tutela retirada da inscrição de seu nome do cadastro de inadimplentes, (b) declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao crédito inscrito (R\$732,00), (c) cancelamento da conta digital aberta e do cartão de crédito emitido de forma fraudulenta e (d) reparação por danos morais (R\$10.000,00). Com a inicial, juntou documentos (fls. 13-25).

Antecipou-se tutela para suspender publicidade da inscrição (fls. 26-27).

A autora (fls. 32-35) recolheu a taxa diligência.

A SERASA (fl. 36) informou que a inscrição foi excluída.

Citada (fl. 37), a ré contestou (fls. 38-55), com documentos (fls. 56-175), alegou, em preliminar, falta de interesse ("(...) Em que pese o Banco não ser culpado pelos fatos narrados nos autos, visto que é evidente que os fatos ocorreram por culpa exclusiva de terceiros, tem-se que após a reclamação administrativa apresentada pela autora em 2022, o banco promoveu o estornos das compras vinculadas ao cartão de crédito em 31/03/2022, ou seja, antes mesmo do ajuizamento da ação (...)") e, no mérito, em suma, que "(...) O cartão que o cliente desconhece é o OUROCARD ELO contrato: 136984568, cuja confirmação de adesão foi realizada em 11.03.2021 por meio do aplicativo mobile para não correntistas (...) As faturas do referido cartão estão em anexo e mostram que o cartão foi utilizado a partir de 17/03/2021 para a realização de diversas compras. A situação de inadimplência ocasionou o registro junto aos órgãos de proteção ao crédito (...) em meados de 2021 a autora foi orientada a abrir processo de falsidade ideológica via sítio eletrônico do BB, com registro de boletim de ocorrência (que somente foi lavrado em maio de 2022), entretanto, a autora quedou-se inerte, culminando a manutenção da conta. Destaca, ainda, que o banco réu orientou a autora a registrar boletim de ocorrência para viabilizar o processo de falsidade ideológica, entretanto, permaneceu inerte até 2022, quando registrou BO e apresentou ao BB. Ante a contestação realizada pela autora em 2022, o banco réu promoveu o bloqueio do plástico e o estorno dos valores creditados utilizados com o cartão de crédito (...) terceiros tiveram acesso aos dados pessoais do autor e fraudaram seus documentos pessoais. Destaca que a parte autora não informa se houve perda, roubo ou extravio dos seus documentos pessoais que foram obtidos pelos fraudadores e utilizados para a consecução da fraude. O uso de documentos falsos para contratação do cartão foi bem feita por profissional, impossibilitando a identificação, nem tampouco por olhos treinados de funcionários bancários, apenas por expert, descaracterizando a falta de diligência do réu (...)".

Houve réplica (fls. 179-181).

É o relatório. Fundamento e decido.

De início, coloque-se tarja (processo com sentença - NSCGJ, art. 192, VII).

A preliminar de falta de interesse processual não tem razão de ser.

O fato de eventualmente o réu ter promovido estornos de compras do cartão, por si só, não infirma a pretensão da autora de ver declarado a inexistência de relação jurídica entre as partes e buscar reparação por danos morais.

Saber se a pretensão da autora será ou não acolhida é questão de mérito.

O processo comporta julgamento.

O pedido é procedente em parte.

É incontroverso que o réu fez incluir o nome da autora em cadastro de inadimplentes.

Aliás, há prova disso (fls. 14-15).

É incontroverso que a autora não abriu a conta digital mencionado na inicial com o réu a justificar emissão de cartão e a efetivação da referida inscrição.

A propósito, o réu (fl. 41) afirmou, em suma, que "(...) terceiros tiveram acesso aos dados pessoais do autor e fraudaram seus documentos pessoais. Destaca que a parte autora não informa se houve perda, roubo ou extravio dos seus documentos pessoais que foram obtidos pelos fraudadores e utilizados para a consecução da fraude. O uso de documentos falsos para contratação do cartão foi bem feita por profissional, impossibilitando a identificação, nem tampouco por olhos treinados de funcionários bancários, apenas por expert, descaracterizando a falta de diligência do réu (...)"

Ou seja, ele reconheceu a ocorrência da fraude de terceiro em relação a autora, evidenciando falha na prestação de seu serviço bancário ao permitir que terceiro abrisse conta digital com emissão de cartão em nome da autora e, por conseguinte, causasse a inclusão do nome dela em cadastro de inadimplentes.

Enfim, não tendo havido a contratação pela autora, indevida a respectiva inscrição. Sobre a pretensão de reparação por dano moral, é de meridiana clareza que a inscrição indevida (fls. 14-15) e abertura de conta digital com emissão de cartão de crédito por terceiro passando-se pela autora extrapolam o mero aborrecimento e tem o condão de atingir a personalidade da autor.

O valor para reparação do dano moral, contudo, não pode ser aquele pretendido pela autora na petição inicial. Alguns critérios têm norteado o julgador para o arbitramento de indenização por danos desta natureza.

A título de observação, transcrevo comentário do professor Caio Mário da Silva Pereira feito à luz da CR/1988, quando traçou balizamento para a fixação do ressarcimento nocaso de dano moral, e que será utilizado no caso:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrado pelo juiz, atendendo as circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (Responsabilidade Civil, 2ª edição, RJ, Forense 1990, n. 49, pág. 67).

A título de observação, transcrevo comentário do professor Caio Mário da Silva Pereira feito à luz da CR/1988, quando traçou balizamento para a fixação do ressarcimento no caso de dano moral, e que será utilizado no caso:

Analisados os elementos de prova dos autos (atento à conduta culposa do réu, à dimensão e à extensão do dano), fixo a indenização em R\$6.000,00.

Quanto ao dano moral, cabe uma observação. Sua reparação nunca chegará a qualquer tipo concreto de equivalência entre o prejuízo e o ressarcimento. Servirá, pois, para proporcionar ao indenizado uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é o pretium doloris. Entretanto, sem jamais se converter em fonte de enriquecimento, ainda mais, quando o ato é isento de dolo, como é este caso.

Diante do exposto, ratifico a tutela (fls. 26-27) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de Laíza Fernandes Oliveira Beghini em face de Banco do Brasil S/A para (a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes relativo à abertura de conta digital e cartão de crédito vinculado a esta conta (cartão OUROCARD ELO contrato: 136984568 (fls. 14-15)), (b) determinar a exclusão da referida inscrição (fls. 13-14) e (c) condenar o réu a pagar a autora R\$6.000,00, a título de danos morais, corrigidos e com juros de 1% ao mês a partir da publicação desta sentença. Observe-se que a inscrição já foi excluída (fl. 36).

Pela sucumbência mínima (NCPC, art. 86, parágrafo único), o réu arcará com custas e despesas processuais e com honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação (NCPC, art. 85, §2º, 1ª parte inc. III e IV), tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado.

Relativamente à taxa judiciária (Lei n. 11.608/2003, art. 4º, I, §1º), observe-se que a gratuidade da autora não desobriga a ré, parte vencida, do respectivo pagamento (NSCGJ, art. 1.098, §5º - Nos casos de gratuidade da justiça, o recolhimento da taxa judiciária correspondente à parte a quem foi concedido o benefício, será realizado pelo vencido, salvo se também for beneficiário da

gratuidade, antes do arquivamento dos autos, sob pena de adoção das providências indicadas nos parágrafos anteriores).

Com o trânsito, (a) intime-se a parte ré/vencida, nos termos do art. 274 e parágrafo único, do NCPC, para que pague a taxa judiciária (Lei n. 11.608/2003, art. 4o), sob pena de expedição de certidão de crédito. Caso ela não pague a taxa, aguarde-se por 60 dias corridos, contados da expedição da notificação; após o decurso do prazo, expeça-se certidão de crédito e encaminhem-na à Procuradoria Fiscal, quando se tratar de devedor domiciliado na capital, ou à Procuradoria Regional respectiva, quando se tratar de devedor domiciliado em outra comarca (NSCGJ, art. 1098, §2o); e, por fim, (b) atento ao fato de que eventual cumprimento de sentença se dará por incidente respectivo, arquivem-nos com as anotações e as formalidades legais.

P.I.

São José dos Campos, 28 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA